广州市花都区“9•28”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年9月28日14时20分，位于花都区风神大道进车城大道南76米处，发生一起生产经营性道路交通事故，事故造成1人受伤送院治疗，两车部分损坏的交通事故，其中伤者经医院救治无效于当日下午死亡。事故造成直接经济损失约100万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，10月15日，区政府成立了由区应急管理局卢雪平局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和炭步镇等部门派员组成的广州市花都区“9•28”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了

事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事调查组调查认定，**广州市花都区“9•28”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2021 年 9 月 28 日，根据工作安排，贺再晚驾驶粤 AFE675 号重型自卸货车在花都区平步大道旁的平西村安置区运送土方到花都区炭步镇鸭湖村的一个建筑工地。

中午 12 点左右，贺再晚在平西村安置区吃完中午饭，接着休息了 1 个小时左右就开始驾驶车辆运送土方，在第一次运送土方到花都区炭步镇鸭湖村的一个建筑工地返回花都区平步大道旁的平西村安置区途中，在 14 时 20 分时驾驶粤 AFE675 号重型自卸货车行驶至花都区风神大道进车城大道位置，当时贺再晚驾驶粤 AFE675 号重型自卸货车沿风神大道由西往东南侧路面自路中水泥分隔带第二车道由西往东行驶至花都区风神大道进车城大道南 76 米处转弯位置时，粤 AFE675 号重型自卸货车行驶至转弯路口向右侧占用硬路肩变更转弯道时，遇前方由毕柱荣驾驶的粤 AZ2202 号牌普通二轮摩托车沿风神大道南侧硬路肩由西往东行驶至上述地址位置，因忽视安全，粤 AFE675 号重型自卸货车右侧车头位置与摩托车发生碰撞，毕柱荣倒地，贺再晚驾驶粤

AFE675 号重型自卸货车未及时发现，继续行驶。后方在同一个工地运送土方的其他单位重型自卸货车司机看到后，通知其粤 AFE675 号重型自卸货车单位人员，告知其情况，后贺再晚接到通知后驾驶粤 AFE675 号重型自卸货车返回现场，发现事发现场有一辆摩托车和一名人员倒在硬路肩最边上，贺再晚马上联系 120、110 和其所属公司负责人；毕柱荣经医院救治无效于傍晚死亡，两车部分损坏的一般道路交通事故。（如下图所示）



图 1：上图为花都区风神大道接近车城大道的路面（由东往西拍摄），可见主干道为两条机动车道，最右边的为 1 条硬路肩。



图 2：上图为粤 AFE675 号重型自卸货车行驶在风神大道靠右侧的机动车道上，最右侧为硬路肩，与机动车道有一条白色实线，车辆右侧硬路肩上行驶的普通二轮摩托车为毕柱荣驾驶。



图 3：上图为粤 AFE675 号重型自卸货车行驶在风神大道靠右侧的机动车道上开始超越毕柱荣驾驶的普通二轮摩托车。



图 4：上图为粤 AFE675 号重型自卸货车行驶在风神大道时开始变道至靠右侧的硬路肩。



图 5：上图为粤 AFE675 号重型自卸货车行驶在风神大道靠右侧的硬路肩上，右侧车头位置快碰撞到毕柱荣驾驶的普通二轮摩托车的瞬间。

图示　粤 AFE675 号重型自卸货车行车记录仪情况





图 7：上图为事故现场概照（东往西方向拍摄），显示现场车道、路肩、路旁、车道分隔线、路中标线与电子警察、交通信号灯等情况。

图示　事故发生后现场概照情况

（二）视频监控情况

粤AFE675号重型自卸货车行车记录仪的视频资料：2021年9月28日14时20分00秒，看到粤AFE675号重型自卸货车沿花都区风神大道南侧路面自路中水泥分隔带第二车道由西往东行驶（车速为52KM/H），可以在视频中看到毕柱荣驾驶的普通二轮摩托车在花都区风神大道南侧路面自路中水泥分隔带最右侧的硬路肩道由西往东行驶；在14时20分12秒，粤AFE675号重型自卸货车的行车记录仪显示粤AFE675号重型自卸货车（车速为58KM/H）快超越毕柱荣驾驶两轮电动车；在14时20分18秒，粤AFE675号重型自卸货车的行车记录仪显示，粤AFE675号重型自卸货车（车速为54KM/H）开始变道至硬路肩；在14时20分26秒，粤AFE675号重型自卸货车的行车记录仪显示粤AFE675号重型自卸货车（车速为56KM/H）已进入硬路肩上，在视频的右下角看到毕柱荣驾驶的普通二轮摩托车出现；在14时20分29秒，粤AFE675号重型自卸货车的行车记录仪显示右下角看到毕柱荣驾驶的普通二轮摩托车消失在行车记录仪上，粤AFE675号重型自卸货车车速为48KM/H，之后贺再晚继续驾驶粤AFE675号重型自卸货车行驶。

（三）事发道路情况

事故发生在风神大道进车城大道南76米处，根据现场调查，该处道路分隔线、减速带、防滑块、人行斑马线等地面标线齐全；事发道路右侧设有禁停标志和有关车辆安全行驶的提示牌。

事故路段为平直道路。事故地点位于花都区风神大道进车城大道南76米路段致，风神大道为东西走向，以路中水泥分隔栏划分南北两侧水泥路面，双向四车道，单侧路宽9.8米，机动车道宽为3.5米，两侧各设有2.8米硬路肩，事故路段设有限速60km/h的限速标牌；事故时为下午，视线清楚，车流量较大。经查，事故路段业主单位：花都区交通局，道路管养单位：花都区交通局。事故路段近三年一般程序处理的事故为1宗（本起事故），亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。

（四）事故车辆情况

1.粤AFE675号重型自卸货车，机动车所有人：广东荣腾实业有限公司，登记地址：广州市白云区太和镇龙归南村永红桥西侧002号，登记性质为：货运，车辆年审和保险均在有效期内，车辆状态：正常，有道路运输资格，车辆核定载质量16100千克，事故时空载。近两年共12条违章（均已处理）

2.粤AZ2202号普通二轮摩托车：车架号：LC6PCJ6H8D0024752;发动机号：HN028551;登记车主：徐炳新，车辆实际所有人：毕柱荣，车辆年审和保险均在有效期内。事发时毕柱荣已佩戴安全头盔。

3.涉事车辆痕迹检验情况

序号	车辆	情况

1	粤AFE675号重型自卸货车	粤AFE675号重型自卸货车的制动性能合格，转向性能合格，反光标识合格，事发时的行驶速度为30.6KM/H；
2	粤AZ2202号普通二轮摩托车	粤AZ2202号普通二轮摩托车的制动性能合格，转向性能合格，事发时的行驶速度为27KM/H；

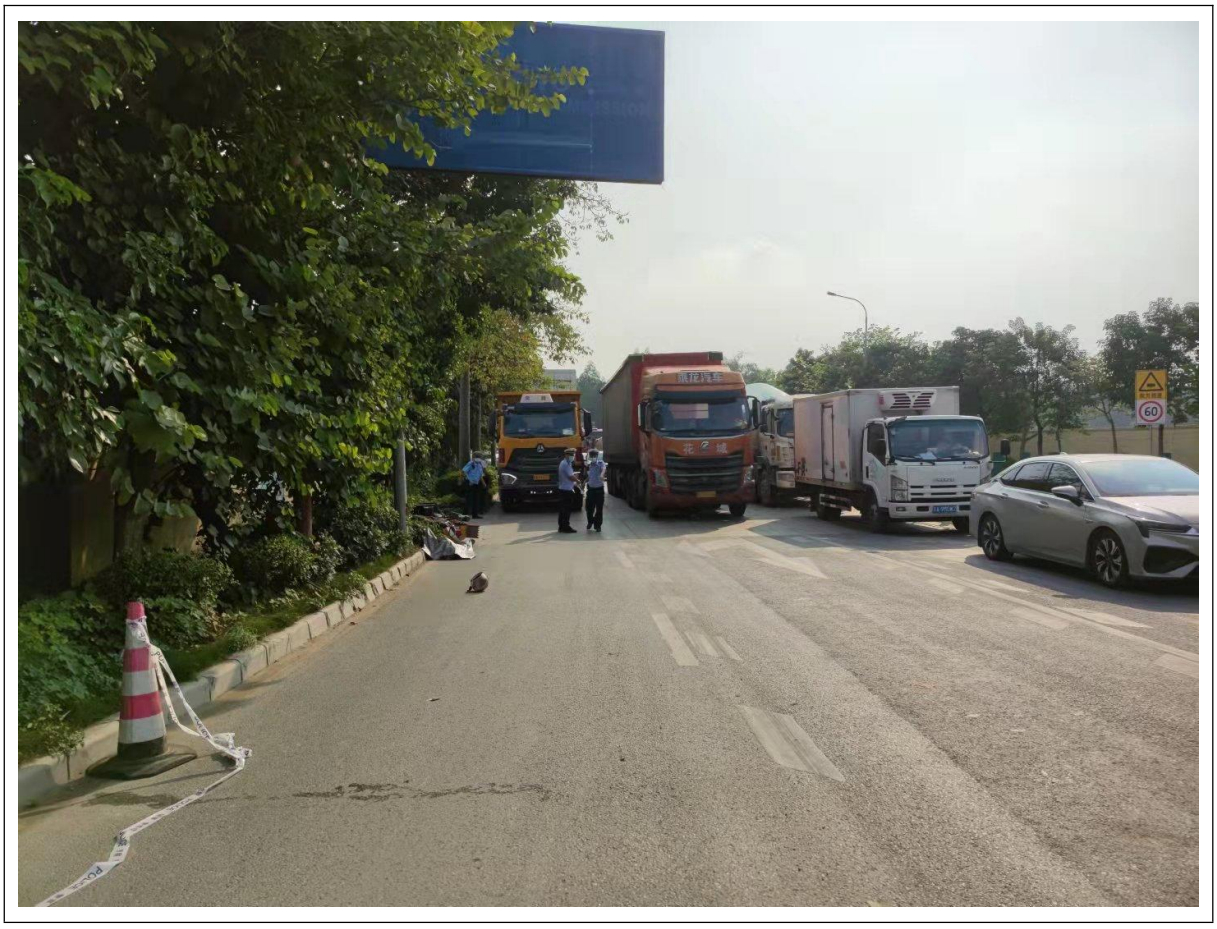
（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告、道路交通事故车辆速度检验报告、道路交通事故车辆反光标识检验报告）

4.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统
1	粤AFE675号重型自卸货车	合格	合格
2	粤AZ2202号普通二轮摩托车	合格	合格

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告）

粤AFE675号重型自卸货车在发生事故时为空车状态。



图示　粤 AFE675 号重型自卸货车事故后情况

（五）涉事企业情况

1. 企业基本情况

广东荣腾实业有限公司（以下称“荣腾公司”）[①]。取得广州市白云区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》[②]，该单位的法定代表人为杨秀方，总经理为张晓军，车队长为贺圣文。公司名下共有货运车辆 31 辆，车辆所有人均为荣腾公司。

①名称：广东荣腾实业有限公司；法定代表人：杨秀方；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91440111773310406B；成立日期：2005 年 04 月 08 日；住所：广州市白云区太和镇龙归南村永红桥西侧 002 号；登记日期：2021 年 4 月 25 日，经营范围：土木工程建筑业，注册资本：壹仟万元（人民币）。

②业户名称：广东荣腾实业有限公司；地址：广州市白云区太和镇龙归南村永红桥西侧 002 号；粤交运管许可穗字 440100045416 号；经营范围：普通货运，证件有效期至 2023 年 3 月 19 日。

2．企业名下车辆历史违法情况

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询荣腾公司名下31辆货运车辆近两年（2019年9月28日至2021年9月28日）有2辆车辆存在交通违法行为10次以上。（证据材料：交警DG系统查询）

荣腾公司的2辆名下车辆违法信息10条以上，占荣腾公司货运车辆总数31台）比例为6.4%，超过5%的要求。其中，本次事故车辆(粤AFE675号重型自卸货车)在两年内违法次数12次。

序号	车牌	近两年违章次数	备注
1	粤AHH648	14	
2	粤AFE675	12	事故车辆

（证据材料：广东省公安交通管理大数据平台查询）

3．事故车辆情况说明

4．企业存在的主要问题

①荣腾公司未能提供应急预案在行业管理部门备案的有关凭证。

②荣腾公司未能及时更新驾驶员驾驶证有效期信息。

③荣腾公司名下车辆交通违章较多，未针对公司名下车辆交通违章较多的安全隐患作出整改措施。

（六）相关人员情况

1.贺再晚,男,49岁,汉族,户籍地址:湖南省邵东县,持“A2”

型机动车驾驶证,有效期限2021年6月16日至长期,驾驶粤AFE675号重型自卸货车,无伤害，持有经营性道路货物运输驾驶员资格证书（证号：430521197206174***）。经对贺再晚血液进行乙醇含量测定，证实：事发时贺再晚的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书）

2.毕柱荣,男,68岁,汉族,户籍地址:广东省广州市花都区，持有“C1E”型机动车驾驶证，有效期：长期；驾驶普通二轮摩托车,死亡。经对毕柱荣血液进行乙醇含量测定，证实：事发时毕柱荣的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书）

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，两车受损。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约100万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2021年09月28日14：42：08，广州市公安局110指挥中心接到交通事故的警情，称其路边上址发现有一人可能被撞死，未见肇事车辆，旁边一辆摩托车倒地。接报后，花都区交警大队

马上派出民警赶赴事故现场进行处置，

15 时 05 分，民警到达现场进行处置，

17 时 09 分，处理完毕。

［证据材料：交通警情单］

（二）应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门，应急消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，评价为良好。

三. 道路交通事故责任认定情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况：

本事故因贺再晚驾驶机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是造成此事故的全部原因。

1. 贺再晚的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]之规定。

2. 根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一款（一）项[②]之规定，由贺再晚承担此事故的全部责任，毕柱荣不承担此事故责任。

---

①《道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

②《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”

（证据材料：《道路交通事故认定书》）

四、事故原因

根据事故调查组调查认定，事故原因如下：

（一）事故主要原因

贺再晚驾驶机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是造成此事故的全部原因。

（二）事发路段存在的主要问题

事故路段近三年一般程序处理的事故为1宗,亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。经调查，事发路段有大量机动车占用路肩行驶；机动车违反禁止标线变更车道；路面标识标线不清晰，存在隐患。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定及追责建议

贺再晚，肇事车辆粤AFE675号重型自卸货车车辆驾驶员，驾驶机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，造成事故，对事故的发生负全部责任，**贺再晚**涉嫌犯罪，**建议由公安机关立案侦查并吊销贺再晚机动车驾驶证**。

（二）其它处理建议

荣腾公司，肇事车辆（粤AFE675号重型自卸货车）登记所有人，未能提供应急预案在行业管理部门备案的有关凭证；未能及时更新驾驶员驾驶证有效期信息；名下车辆交通违章较多，未针对公司名下车辆交通违章较多的安全隐患作出整改措施。建议由花都区交通运输局函告白云区道路运输主管部门依法处理。

六、事故防范措施建议

该起事故是一起由于驾驶员驾驶机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶导致发生事故的一般生产经营性道路交通责任事故，在事故中暴露的教训极为典型，为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）加大交通秩序治理力度。各部门要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”、做到“两个维护”，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。交通部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，守土有责、履职尽责，形成共治合力。要深刻汲取事故教训，加强道路运输市场管理和安全监

管，加大非法营运行为整治力度，坚决清理整顿“挂而不管”乱象，严禁客运车辆特别是旅游客运车辆挂靠经营，严厉打击非法营运行为。要不断完善部门间道路交通安全监管协同联动机制，明确部门职责分工，构建道路交通安全全链条监管体系，坚决堵塞行业领域安全监管漏洞。交通运输管理部门要针对事故暴露出的问题，剖析问题根源，查找工作短板，集中开展交通安全专项整治行动。**一是**强化对交通秩序治理力度，紧盯“两客一危一货”等重点车辆重点交通违法为，持续开展交通安全整治；**二是**要以集中多发易发、安全危害大的违法行为为目标的专项整治行动。**三是**相关单位要对该起事故的事发路口进行道路交通标志、标线排查，排除不合理情况；建议相关单位对该事发路段进行机动车道和硬路肩进行有效隔离、对路面标识标线不清晰的情况作出整改。

（二）强化交通安全源头治理。公安部门和交通运输部门要完善车辆登记和营运准入联动机制，对机动车行驶证使用性质和道路运输经营资质信息进行核查，从源头上遏制无经营资质企业所属车辆登记为营运性质。公安部门要严格办理车辆登记查验，对申请登记为营运性质的，将相关登记信息及时抄告交通运输部门，严防非法开展道路经营活动。各区对存量车辆要建立登记信息通报制度，对行驶证使用性质为营运类的车辆，公安部门要及时通报有关部门，对已达到报废标准的，交通部门督促报废，公安部门注销注册登记；未达到报废标准的，交通运输部门要进行

核查比对，对未取得道路运输经营许可擅自从事道路运输经营的依法进行处罚，并告知当事人及时到公安部门办理使用性质变更。公安、交通部门要进一步强化交通安全源头治理工作，**一是**要对辖区内临水临崖、国省道缺口、急弯、道路中央隔离带、标志标线、路口未设置交通信号灯、夜间无路灯照明等隐患路段进行排查治理；**二是**要强化对辖区内重点运输企业特别是货运企业车辆的隐患清零工作，组织交通、公安、应急等部门深入运输企业，督促落实主体责任，强化督导检查，加强执法整治，营造严管重罚浓厚氛围；**三是**要针对辖区交通事故多发的形势，大力依托农村“两站两员”开展交通违法劝导，重点纠正不戴头盔、酒驾、无牌无证等多发违法。

(三)全面强化道路交通安全宣传教育。各部门要大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众，特别是机动车驾驶员的交通安全教育，充分利用高速公路服务区、收费站加强交通安全宣传，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。**一是**要建立交通安全宣传教育工作机制，明确镇（街）、村（居）和辖内运输企业工作任务，建立宣传教育工作台账，大力开展主题宣传及“交通安全文明示范企业”创建活动，我区交通管理管理部门重点要加强对区内农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育。**二是**结合“减量控大”“一盔一带”专项行动，充分利用传统媒体和自媒体平台，广泛开展交通安全宣传教育，引导广大市民自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。

（此页无正文）

广州市花都区“9•28”一般生产经营性道路交通事故

（花都区应急管理局代章）

2021 年 11 月 25 日